



COMUNE DI BORGHI

Provincia di Forlì - Cesena

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

NUMERO 87 DEL 27/07/2026

OGGETTO: LAVORI DI FALEGNAMERIA PARCHI PUBBLICI DI BORGHI (FC) -
CIG:BC734A65A4

IL RESPONSABILE DI SETTORE ARCH. MARCO BARDI

Richiamate le seguenti delibere:

- Delibera di CC. n. 29 del 27/12/2025 di approvazione Nota di Aggiornamento Documento Unico di programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028, immediatamente esecutiva;
- Delibera di CC. n. 30 del 27/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028, immediatamente esecutiva;
- Delibera GC n. 118 del 27/12/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione Finanziario 2026/2028- Assegnazione delle risorse ai Responsabili di Settore;
- Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 30/03/2026 di “Approvazione del Piano Integrato di Attività ed organizzazione (P.I.A.O.) 2026/2028”;

Richiamate:

- la Convenzione per lo svolgimento del servizio Ragioneria tra il Comune di Borghi e il comune di Savignano Sul Rubicone;

- il Provvedimento Sindacale di nomina a Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Borghi (FC) del Dott. Arch. Marco Bardi - Decreto n. 2 del 22/01/2026;

Richiamati:

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra cui l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 “Impegno di spesa”;

Visti:

- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011”;

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Visto inoltre il decreto 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.” e s.m.i.;

Richiamato in particolare l'art. 50 (procedure per l'affidamento), comma 1 lettera b), ai sensi del quale “fermo restando quanto previsto dagli articoli 62 e 63 e salva la possibilità di ricorrere alle

procedure ordinarie”, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro le stazioni appaltanti procedano mediante “affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta”;

Richiamato l’art 1 del D.Lgs 36/2023, secondo il quale “Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea”.

Evidenziato che:

- con deliberazione C.C. 46 del 28.11.2014 è stata approvata l’istituzione presso l’Unione Rubicone e Mare della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) di cui all’art. 37, comma 4, del D.lgs. n. 50 del 2016 (già art.33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163 del 2006);
- per effetto delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) all’art. 23 ter comma 3 del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 (è stata soppressa la dicitura “con popolazione superiore a 10.000 abitanti”), i Comuni possono procedere autonomamente, senza far ricorso alla Centrale Unica di Committenza, per acquisti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Considerato che l’art. 62 comma 1 del Decreto Legislativo 31 Marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” dispone che: “Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”;

PREMESSO CHE:

- si rende necessario provvedere alla manutenzione di manufatti in legno presenti presso gli spazi dei parchi pubblici ed in particolare la **sostituzione di doghe di pedane del parco archeologico La Pieve di San Giovanni in Galilea** ;

A tal proposito il RUP ha identificato la **Ditta LA BOTTEGA DELL’ARTIGIANATO SNC, con sede in Borghi (FC), Via G. di Vittorio n. 53, P.Iva 03573920406** la quale si è dichiarata disponibile ad effettuare gli interventi in oggetto per un importo di €. 1.350,00 oltre IVA 22% di €. 297,00 per complessivi €. 1.647,00;

Verificata la disponibilità ad impegnare la somma complessiva di €. 1.647,00 nel Bilancio dell’anno 2026 (esigibilità 2026) approvato come di seguito riportato:

Importo	Esercizio	Capitolo	V livello Piano dei Conti
€ 1.647,00	2026	17300000	U.1.03.01.02.999

Visto l’art.192 del D.lgs. 267/2000 e dato atto che la presente determinazione precede la stipula di apposito contratto dai seguenti elementi essenziali:

- finalità: lavori di falegnameria
- oggetto: Lavori di falegnameria varie presso gli edifici comunali di Borghi (FC)
- valore economico: €. 1.647,00 comprensivo di iva al 22%
- forma del contratto: art. 18 Comma 1, del D.Lgs n. 36 del 2023;
- clausole essenziali: pagamento entro 30 giorni data ricevimento fattura elettronica conforme al DM 55/2013;
- scelta contraente: ai sensi dell’art.50, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 36 del 2023;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Dato atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento e del settore nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;

Dato atto che, con riferimento al presente affidamento, le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs 36/2023, sono attribuite al sottoscritto Responsabile del settore Tecnico;

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011);
- il D.Lgs. n. 36/2023 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.*";
- il decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019;
- il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con delibera C.C. n. 27 del 30.11.2016;
- l'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;
- la determinazione ANAC n. 556 del 31/5/2017 "Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante *Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*;

DETERMINA

1. Che la premessa costituisce parte integrante della presente determinazione;

2. Per le motivazioni di cui in premessa di procedere ad incaricare la **Ditta LA BOTTEGA DELL'ARTIGIANATO SNC, con sede in Borghi (FC), Via G. di Vittorio n. 53, P.Iva 03573920406**, ed effettuare gli interventi in oggetto per un importo di €. 1.350,00 oltre IVA 22% di €. 297,00 per complessivi €. 1.647,00 ;

3. di impegnare in favore della **Ditta LA BOTTEGA DELL'ARTIGIANATO SNC, con sede in Borghi (FC), Via G. di Vittorio n. 53, P.Iva 03573920406** nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, ed in considerazione dell'esigibilità della medesima, di provvedere all'imputazione secondo quanto riportato nella tabella seguente con imputazione sul Bilancio 2026:

Importo	Esercizio	Capitolo	V livello Piano dei Conti
€ 1.647,00	2026	17300000	U.1.03.01.02.999

4) di attestare che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" trattasi di spesa non ricorrente;
- che la suddetta spesa è finanziata con entrate proprie e che non rientra tra le tipologie di entrata vincolato di cui all'art.180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- che la spesa sarà esigibile entro il 31/12/2026 e che la competenza economico è relativa all'esercizio 2026;
- che, oltre a quanto indicato nel presente atto, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

5) di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la **Ditta LA**

BOTTEGA DELL'ARTIGIANATO SNC, con sede in Borghi (FC), Via G. di Vittorio n. 53, P.Iva 03573920406 ha comunicato il conto corrente bancario "dedicato", anche in via non esclusiva, al pagamento dei corrispettivi afferenti il servizio in parola;

- che è stato acquisito dalla Piattaforma Sater di Intercent-ER i codici per importi inferiori ad €. 5.000 - **CIG:BC734A65A4**
- la Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la ditta è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, come risulta dal DURC depositato agli atti dell'Ufficio;

6) di dare atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento e del Settore nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;

7) di dare atto che ai sensi della Delibera n. 621 del 20 dicembre 2022 dell' ANAC, la presente procedura di affidamento non è soggetta alla corresponsione del contributo;

8) di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà previa presentazione di fattura elettronica conforme a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 entro i termini che garantiscano il pagamento secondo quanto previsto dal D. Lgs. 192/2012;

9) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con i vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

10) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di Settore;

11) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del settore Economico-Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 183, comma 7, e articolo 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000;

12) di dare atto che la presente determinazione è immediatamente eseguibile con l'apposizione del suindicato visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

13) di dare atto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, che contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Emilia Romagna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

14) di dare atto infine che la presente determinazione:

- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art 15 del d.lgs 36/2023 è l' Arch. Marco Bardi;
- sarà inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Ragioneria ed è disponibile attraverso l'apparato informatico dell'Ente;
- sarà pubblicata ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33.

Responsabile
Bardi Marco